

1000079-79.2022.8.26.0037

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Constrangimento ilegal

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... de apurar a prática dos delitos de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º - A, inciso I do CP) e estelionato (art. 171 do CP) ocorridos no dia 1º de julho de 2021. Infere-se que Heriane Letícia de Souza, na data supracitada, estava na cidade de Araraquara/São Paulo para adquirir e transferir um veículo automotor, quando duas pessoas desconhecidas subtraíram, com grave ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1000079-79.2022.8.26.0037 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000079-79.2022.8.26.0037

Classe - Assunto:

Habeas Corpus Criminal - Constrangimento ilegal

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Impetrante:

Marcelo Martins de Souza

Impetrado:

2ª DP de Araraquara, registrado civilmente como Marcelo Umberto Borghi

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

Vistos.

A advogada Agna Moraes Alves de Sales impetra habeas corpus preventivo, com pedido liminar, em favor de Marcelo Martins de Souza, que está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e estelionato ocorridos em 01/07/2021, nos autos do inquérito policial n. 2315093/2021, e indica como

autoridades coatoras os Delegados de Polícia Marcelo Umberto Borghi e Dr. Geriel Dal RI, lotados na Delegacia do 2º Distrito Policial de Araraquara-SP, e Divino Batista dos Santos, lotado na 3ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia/Goiás.

Sustenta, em síntese, que "foi instaurado o inquérito policial nº 2315093/2021, no Estado de São Paulo, a fim de apurar a prática dos delitos de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º - A, inciso I do CP) e estelionato (art. 171 do CP) ocorridos no dia 1º de julho de 2021. Infere-se que Heriane Letícia de Souza, na data supracitada, estava na cidade de Araraquara/São Paulo para adquirir e transferir um veículo automotor, quando duas pessoas desconhecidas subtraíram, com grave ameaça e emprego de arma de fogo, o valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) através de transferência pix. Depreende-se que a conta corrente receptora é do paciente Marcelo Martins de Souza. A autoridade policial solicitou a suspensão do sigilo bancário e o investigado teve sua conta bloqueada. A autoridade coatora expediu carta precatória nº 107/2021 para ouvir as declarações do paciente. Desta feita, Marcelo foi intimado para comparecer no dia 17/12/2021, na 3ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia/Goiás, ocasião em que foi realizado o depoimento. O paciente afirmou em sua oitiva que não possui qualquer ligação com o referido caso. Contudo, está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, isso porque, o Delegado de Polícia, após ouvir o seu depoimento, asseverou que iria representar pela prisão preventiva se não alterasse as suas declarações. Caso venha a se concretizar a referida postura pela autoridade coatora, haveria nítido constrangimento ilegal, o que se busca evitar, desde já, por meio do presente writ. Tal constrangimento, além de notório, foi testemunhado pelos seus advogados. Destaca-se que o paciente não se esquivou de relatar a verdade sobre os fatos, e compareceu ao local para prestar os devidos esclarecimentos. É importante salientar, ainda, que o paciente encontra-se na figura de investigado. Embora a presente ação não sirva de análise de provas, o justo receio é corroborado pelo fato de Marcelo ser o titular da conta beneficiada, dessa forma, esse argumento pode ser levantado para justificar o constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção." (sic).

Requeru a concessão da ordem, para que fosse garantido salvo conduto ao paciente, evitando-se a ameaça a sua liberdade de ir e vir por força de eventual representação pela sua prisão preventiva.

Com o pedido o impetrante juntou os documentos de fls. 09 a 16.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de fls. 17/19, nos seguintes termos:

"Em que pese os argumentos lançados, da análise perfunctória da impetração, reputo ausente a demonstração da existência de ato ou ameaça real ou iminente contra a liberdade de ir e vir do paciente.

Isso porque, de plano, não se verifica nenhuma nulidade ou manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da tutela de urgência, cabível apenas quando evidente a ilegalidade do ato impugnado.

Não consta dos autos a cópia do termo de declarações prestadas pelo paciente, tampouco cópia da gravação da oitiva em meio virtual, se o caso, sendo certo, ainda, que a análise se dá apenas com relação aos Delegados de Polícia em atuação na Delegacia do 2º Distrito Policial de Araraquara-SP, por não possuir, este juízo, jurisdição em relação a servidor público do Estado de Goiás."

Solicitadas informações, a autoridade prestou-as a fls. 25/27.

A douta Promotora de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 30/31).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De início, conforme ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, a análise da presente ordem será restrita aos Delegados de Polícia em atuação na Delegacia do 2º Distrito Policial de Araraquara-SP, isto porque este juízo não tem jurisdição em relação a servidor público do Estado de Goiás."

Pretende a concessão da ordem, na forma de salvo conduto, a fim de que não seja cumprido eventual mandado de prisão, caso a autoridade policial represente pela

prisão preventiva do paciente, conforme ameaça proferida pelo Delegado de Polícia, por ocasião em que o paciente prestou suas declarações, caracterizando, assim, o constrangimento ilegal.

Conforme constou da r. decisão que indeferiu a liminar, já de o impetrante sequer juntou com a inicial, ..."a cópia do termo de declarações prestadas pelo paciente, tampouco cópia da gravação da oitiva em meio virtual, se o caso"..., o que inviabiliza a análise da versão apresentada pelo paciente na delegacia de polícia. A par disso, o impetrante não demonstrou a existência de ato ou ameaça real ou iminente contra a liberdade de ir e vir do paciente, que seja alcançado por habeas corpus.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, as pessoas de Heriane Letícia de Souza e a pessoa de prenome Lucas foram vítimas de um roubo ou de um golpe. A primeira, oriunda da cidade de Ribeirão Preto, interessou-se por um veículo por um veículo na cidade de Araraquara. Manteve contato com o vendedor de prenome LUCAS e quando se dirigia ao cartório, foi abordada por dois indivíduos, que exigiram dela a transferência da importância de treze mil reais, mediante transferência via PIX.

Em razão disso, foi instaurado inquérito policial eletrônico de número n. 2315093/2021, em trâmite pelo Segundo Distrito Policial, tendo como presidência do Delegado de Polícia apontado como autoridade coatora.

Apurou-se no referido inquérito policial, que o beneficiário do valor transferido via PIX foi o ora paciente, expedindo-se Carta Precatória para ouvida do mesmo, na cidade de Goiânia, pelo Delegado de Polícia daquela localidade e não pelo Dr. MARCELO UMBERTO BORGHI, delegado de polícia que preside o inquérito policial. Assim, o inquérito policial foi instaurado para apuração de um delito, sendo paciente identificado como envolvido.

O ato da autoridade policial de instaurar inquérito policial para a apuração de crime e a determinação de expedição de carta precatória para a ouvida do paciente, não violam o direito de ir e vir do mesmo, inexistindo, pois constrangimento ilegal passível de habeas corpus.

Não fosse por isso, a autoridade policial que a impetrante aponta como coatora, não está sob a jurisdição deste juízo.

Ante o exposto, DENEGO a ORDEM pleiteada.

P.R.I.

Araraquara, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA